

0032568-94.2016.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/08/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0032568-94.2016.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0032568-94.2016.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 25292/2016 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Donizete de Melo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Donizete de Melo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155 "caput" do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 03 de novembro de 2016, por volta das 22h, na Avenida Nações Unidas, Vila Antártica, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, uma peça de carne, avaliada em R\$ 88,98, em prejuízo do Assaí Supermercado.

Boletim de ocorrência (fls. 20/23), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 24/25), relatório policial final (fls. 110/111).

Pelo crime, foi o réu preso em flagrante.

A decisão de fls. 59 concedeu a liberdade provisória ao acusado.

O réu foi citado (fls. 124), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 131.

Na decisão de fls. 140, foi ofertada e aceita a proposta de suspensão condicional do processo.

Na decisão de fls. 203, foi revogada a benesse.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 241/242 as partes desistiram da oitiva da vítima, pleito homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e declarada a revelia do réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 246/250 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pela valoração da personalidade transviada e reincidência, afastando-se o princípio da insignificância, reconhecendo-se a tentativa no patamar mínimo, com a fixação do regime inicial semiaberto, impossibilitadas as restritivas de direitos, pela ausência dos requisitos legais.

Já a D. Defensoria às fls. 254/268 pleiteou pelo reconhecimento da insignificância penal, ou pela valoração da tentativa, no patamar máximo, compensando-se a confissão policial com a reincidência, fixando-se o regime inicial aberto com a substituição da privativa por restritivas, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 20/23), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 24/25), relatório policial final (fls. 110/111).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O representante da vítima Claudino Felipe Júnior, ouvida somente durante o inquisitivo (fls. 13), disse, em resumo, que o acusado apresentava atitude suspeita. Afirmou que, no momento em que ele se retirou do interior do mercado, percebeu, em sua cintura, um volume anormal, quando o seguiu até o estacionamento do local. Informou que ele ficou irritado e tentou agredi-lo. Esclareceu que, após contê-lo, localizaram, no interior de suas vestes, uma peça de carne contrafilé, pesando 3.620 Kg, no valor de R\$ 88,98.

Os policiais militares Rodrigo Fabiano Ortiz e Marcelo Wanderlei Barreira, na fase judicial (mídia SAJ) disseram, em resumo, que foram acionados tendo em vista o ocorrido. Afirmaram que, chegando ao supermercado, o réu já estava detido pelos seguranças, acusado pelo furto da peça de carne. Informaram que os seguranças disseram que 'tudo se deu por terem notado que o réu carregava algo sob suas vestes'. Esclareceram que, quando questionado, ele se exaltou e 'quis brigar', sendo contido e 'dominado até a chegada da polícia'.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado, na fase administrativa (fls. 14/15) confessou a infração penal de uma peça de carne. Disse que 'queria trocá-la por droga'.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 155 "caput" do Código Penal.

De início, tendo em vista o que se sucedera, respeitado eventual entendimento em contrário, o delito se consumou.

Segundo a declaração do representante da vítima, foi o acusado acompanhado e apenas abordado no estacionamento.

Ou seja, é a própria aplicação da teoria da amotio.

É a inteligência do item 1, da Edição nº 34 da Ferramenta "Jurisprudência em Teses" do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1) Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)

No mesmo sentido:

Ementa: FURTO - materialidade - boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e prova oral que indica a subtração FURTO - autoria - confissão judicial do réu - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - furto - ocorre com o desapossamento, cessada a clandestinidade ou a violência - posse da res furtiva - posse mansa, pacífica e desvigiada - desnecessidade - precedentes das Cortes Superiores - caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento - existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea. CAUSA DE AUMENTO - concurso de agentes - prova oral - confissão do réu - boletim de ocorrência - validade - desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. CAUSA DE AUMENTO - chave falsa - prova oral - laudo pericial - validade. PENA - primeira fase - maus-antecedentes - circunstâncias desfavoráveis - aumento em ¼ - segunda fase - reincidência específica compensada integralmente com a confissão espontânea - provimento parcial para este fim - terceira fase - ausentes causas de aumento ou de diminuição. REGIME - réu reincidente específico - maus-antecedentes - circunstâncias desfavoráveis - regime semiaberto mantido. DETRAÇÃO - regime semiaberto mantido dada a maior culpabilidade do réu - art. 33, § 3º, CP - detração de regime descabida, porque não fundada no tempo de prisão - detração de pena, cuja análise é afeta ao regime das execuções - substituição de penas que descabe dada a maior culpabilidade - art. 40, III, CP.

(TJSP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1524147-26.2021.8.26.0228, relator Des. Mens de Mello, julgado em 20/07/2022)

Tampouco, é caso de reconhecimento da insignificância penal.

Primeiro, como adiante se verá, o réu possui em seu desfavor dois feitos com

condenações transitadas em julgado, um representando reincidência e outro maus antecedentes.

Tal circunstância, de per si, impede o manejo da bagatela própria.

No sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIREINCIDÊNCIA. VALOR DAS RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela (AgRg no REsp 1804399/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2019).

II - In casu, além do valor do bem (R\$ 98,00) ser maior que 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R\$ 788,00 - 2015), verifica-se "[...]em desfavor do réu [...] os processos n 2016/2.010.0001984 -0 e n° 016/2.010.0006149-9 que caracterizam reincidência", a impedir a aplicação da bagatela.

III - "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EAREsp nº 221.999/RS, firmou "a orientação no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável" (AgRg no AREsp 1.204.004/MS, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/03/2018).

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1952212 / RS, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 05/10/2021)

Além disso, no caso concreto, não é possível aferir se o montante dos bens é de baixo valor, pela ausência de avaliação formal da peça de carne, sendo impossível o reconhecimento de qualquer presunção.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 155 "caput" do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais, feito nº 1604-68.2007 (fls. 219-234).

É que, crime anterior, mas com trânsito posterior ao feito em análise serve como maus antecedentes.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014) Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, há um feito que representa reincidência, 14387-67.2006.

Portanto, as circunstâncias legais devem ser compensadas, permanecendo a reprimenda inalterada.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Com efeito, a reincidência e os maus antecedentes denotam que o regime mais gravoso é o único apto a reprovar, e, principalmente ressocializar o réu, evitando a reiteração delitiva.

No aspecto:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES ATESTADOS PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO DA PREMISSE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AMBAS PREPONDERANTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interdita na via estreita do habeas corpus.

III - Exasperação da pena-base. Ausência de critério matemático. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria

proporcionalidade, como ocorreu no caso. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016.

IV - Pleito de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Ilegalidade verificada. O STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. Além disso, convém anotar que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, realizado em 10/4/2013, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", uma vez que são igualmente preponderantes.

V - Regime inicial fechado mantido. Reincidência e maus antecedentes. Elementos que justificam o agravamento do modo de resgate da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ? c?, § 3º, e art. 59 do Código Penal.

VI - Pedido de detração - art. 387, § 2º, do Código Penal.

Observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.

Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 8 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 6 (seis) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ, 5ª Turma, HC 640950 / SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 20/04/2021, g.n.)

Os maus antecedentes e a reincidência, impede a substituição por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu DONIZETE DE MELO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155 "caput" do Código Penal.

O acusado respondeu ao feito em liberdade, e nesta condição deve permanecer, pela ausência dos pressupostos, fundamentos e requisitos da custódia cautelar.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 07 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA